

Практическое занятие 6 (в формате дискуссии).

Тема: Основы гражданского права.

Цель: освоение важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского права, основных концепций и тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных условиях.

Вопросы для обсуждения:

1. Гражданское право: предмет, метод и принципы.
2. Гражданские правоотношения.
3. Сделка.
4. Гражданская ответственность.

Темы научных сообщений и докладов:

1. Особенности договорных конструкций в сфере отношений строительного подряда.
2. Понятие, правовая природа, субъекты, содержание и структура права наследования.
3. Понятие, условия и цель возмещения убытков в российском праве.
4. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда деятельностью, связанной с использованием транспортных средств.
5. Завещание, совершенное под условием.
6. Экономическая сущность и правовая природа технического регулирования.
7. Регулирование доменных имен.

Тестовые задания (правильный ответ необходимо обосновать ссылкой на конкретную статью или доктринальный источник):

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает:
их равноправие в юридическом понимании, то есть одинаковые возможности, которые закон предоставляет субъектам правоотношений для реализации своих прав и обязанностей;
их одинаковый имущественный статус в рамках гражданско-правового договора;
одни и те же субъективные права и обязанности.
2. Гражданское право регулирует:
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, характеризующиеся равноправием, независимой волей и имущественной самостоятельностью их участников;

процесс принятия судами решений по искам об оспаривании гражданских прав, сроки исполнения этих решений и порядок их обжалования;
семейные супружеские отношения в рамках брачного соглашения.

3. Гражданское право представляет собой:

самостоятельную отрасль права, обладающую своей системой, предметом и методом, принципами и источниками;
возможность гражданина служить в вооруженных силах РФ;
правовые нормы, которые регулируют отношения в сфере защиты участниками своих субъективных прав в суде.

4. Договор займа характеризуется как:

реальный, односторонний;
консенсуальный, двухсторонний;
возмездный, консенсуальный.

5. Субъективные права и обязанности сторон гражданского правоотношения составляют:

содержание этого правоотношения;
правоспособность гражданина;
объект регулирования гражданско-правовых норм.

6. К личным неимущественным отношениям относятся:

отношения, возникающие в результате создания объектов материальной собственности;
отношения, сложившиеся в связи с правом получить вознаграждения за созданное произведение искусства;
отношения, вытекающие из наложенного дисциплинарного взыскания на сотрудника городской администрации.

7. Правоотношение собственности является:

по содержанию – имущественным, по определенности состава – абсолютным;
по сроку – бессрочным, по способу удовлетворения интересов – обязательственным;
по распределению прав и обязанностей – сложным, по содержанию – неимущественным.

8. Гражданское право как отрасль права представляет собой:

совокупность правовых норм, которые регулируют имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников;
совокупность правовых норм, которые регулируют имущественные отношения сторон гражданско-правовых соглашений;

совокупность правовых норм, определяющих порядок принятия, рассмотрения и обжалования исковых требований в судах общей юрисдикции.

9. Моментом создания юридического лица является:

момент внесения записи о создании этого лица в ЕГРЮЛ;

момент принятия решения о создании лица единственным учредителем или несколькими участниками;

момент формирования уставного капитала.

10. Предметом договора займа могут быть:

деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги;

личные неимущественные права;

предметы, запрещенные в свободном гражданском обороте.

11. Как именуется сторона договора купли-продажи, передающая вещь другой стороне?

Продавец;

Покупатель;

Получатель ренты.

12. Какой из договоров является публичным?

Проката;

Займа;

Мены.

13. Если экономия подрядчика не сказалась на качестве выполненной работы, какую оплату он получит?

Оплату согласно договору, если заказчик не докажет обратное;

Оплату меньше на ту сумму, на которую произведена экономия;

Оплату, указанную в договоре подряда, с премией за экономию средств заказчика.

14. Временем открытия наследства считается:

момент смерти гражданина;

дата обращения наследников к нотариусу;

дата регистрации завещания.

15. Какие сделки имеют право совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет?

купить упаковку конфет;

продать свой мобильный телефон, полученный в качестве подарка;

подарить другу дорогой велосипед, подаренный родителями.

Практические задачи:

Задача 1.

В магазине «Иль-де-Боте» разгорелся спор между продавцом и покупателем. Покупатель, выбрав набор косметики для своей супруги, обратил внимание на следующие факты:

- а) на коробке с набором косметических средств нанесен текст только на английском языке;
- б) к коробке в виде отдельного документа на одной страничке прилагается текст-описание на русском языке;
- в) внутри коробки на каждом флаконе с косметическими средствами описания были только на английском языке;
- г) сертификат соответствия на данный косметический набор продавец покупателю предоставить отказался.

Являются ли обоснованными требования покупателя? Какие нормы и положения действующего законодательства нарушил магазин в указанном случае? Обязан ли продавец предоставлять покупателям информацию о товарах на русском языке? Как должна быть засвидетельствована достоверность перевода имеющейся информации о товаре? Разрешите возникший спор.

Задача 2.

Гражданин Б. купил набор рамок для своих картин и заказал в магазине доставку за 550 руб. Во время доставки из-за дождливой погоды большинство рамок пришло в негодность. Б. отказался принимать товар и вручил продавцу претензию с требованием о возврате уплаченных за товар и его доставку денежных средств. Магазин отказался удовлетворять претензию Б. и обратился в суд с иском о взыскании с Б. денежных средств за товар и его доставку.

Кто прав в данной ситуации? Может ли потребитель подать встречный иск о защите прав потребителей? Как разрешит дело суд?

Задача 3.

Гражданка А. заказала в интернет-магазине наушники, выбрав в качестве способа получения товара постамат. Однако наушники сломались через десять месяцев после их получения, в результате чего А. обратилась к продавцу с заявлением о возврате денежных средств, уплаченных за товар. Но продавец отказался возвращать денежные средства, указав на то, что гарантийный срок на товар уже истек. А. обратилась в суд с иском о защите прав потребителей.

Как исчисляется гарантийный срок по общему правилу и в указанном случае? Какие доводы в свою защиту могут привести покупатель и продавец? Как разрешит дело суд?

Задача 4.

Гражданке К. в химчистке испортили дорогую шубу, в результате чего она обратилась с заявлением о выплате ей двукратной стоимости шубы на основании ст. 35 Закона РФ «О защите прав потребителей». Однако руководство химчистки указало ей на то, что по общероссийскому классификатору услуги химчистки относятся к бытовым услугам, а ст. 35 Закона о защите прав потребителей распространяет свое действие только в отношении работ.

Прав ли руководитель химчистки? Что говорится по этому поводу в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»? Как следует разрешить возникший спор?

Задача 5.

Студент Р. вызвал домой мастера для устранения попавшего в компьютер вируса. По прайсу, размещенному на сайте компании, стоимость подобной услуги составляет 760 руб. Мастер в течение двух часов выполнял какие-то работы, после чего объявил заказчику, что работа закончена, вирус удален, и потребовал оплатить 4500 руб. Р. с удивлением спросил, почему так выросла цена. Мастер ответил, что для удаления вируса пришлось переустанавливать операционную систему, все установленные драйвера и программы. Студент Р. отказался оплачивать заявленную денежную сумму.

Что необходимо предпринять заказчику? Как следует разрешить возникший спор? Изменится ли решение задачи, если предположить, что до начала ремонта сторонами была составлена твердая смета?

Практические задания:

Подготовьте договор возмездного оказания услуг.

Рекомендуемая литература по теме:

1. Авдийский В.И., Букалерева Л.А. Правоведение. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Изд. Юрайт, 2018. – 333с.
2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов (под ред. В.Б. Исакова). - М.: "Норма: ИНФРА-М", 2017. - 480 с.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов – выборочная проверка выполнения заданий.

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций –
собеседование по теме семинара, научное сообщение, доклад.